

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5966/2538

นาย สำเนา โหนะ กับพวก
นาง กุลเพชร หาญสงคราม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 173

จำเลยที่3ทราบว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงและยกยกอรรถทรัพย์แต่กลับมาให้การเป็นพยานด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่1การกระทำของจำเลยที่3จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา173

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ไปแจ้งความแก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกันฉ้อโกงและยกยกอรรถทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และในวันที่ 22 สิงหาคม2533 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ให้ถ้อยคำยืนยันแก่พนักงานสอบสวนในทำนองเดียวกันกับการแจ้งความดังกล่าวว่าโจทก์ทั้งสองล่อลวงให้จำเลยที่ 1 เลิกสัญญามัดจำกับโจทก์ทั้งสองและยกยกเอาสัญญามัดจำของจำเลยที่ 1 ไปโดยทุจริต ซึ่งเป็นความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา โดยจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่ามีได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง แต่จำเลยทั้งสาม

ต้องการกลับแก่งโจทก์ทั้งสองได้รับโทษทางอาญา ซึ่งความจริงแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 3024 และ 3205 ตำบลอาสา อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก รวมเนื้อที่ 200 ไร่ จากโจทก์ทั้งสองในราคาไร่ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 18,000,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้วางมัดจำจำนวน 5,000,000 บาท เงินที่เหลือจะชำระภายในวันที่ 16 เมษายน 2533 เมื่อใกล้วันครบกำหนด จำเลยที่ 1 หาเงินมาชำระไม่ได้จึงขอร้องให้โจทก์ทั้งสองคืนเงินมัดจำและเลิกสัญญา โจทก์ทั้งสองคืนเงินมัดจำให้จำเลยที่ 1 จำนวน 4,000,000 บาท ที่เหลืออีก 1,000,000 บาท ริมตามสัญญาการกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย เหตุเกิดที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 173, 175

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 จำคุกคนละ 4 เดือน

จำเลย ที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดนำสืบว่าจำเลยที่ 2 รู้เรื่องมูล เหตุการเลิกสัญญาว่าเกิดจากจำเลยที่ 1 ไม่มีเงินชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ แล้วยัง รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ไปทำการร้องทุกข์กล่าวโทษโจทก์ทั้งสอง การกระทำ ของจำเลยที่ 2 อาจเกิดขึ้นเพราะหลงเชื่อจำเลยที่ 1 ดังจำเลยที่ 2 นำสืบต่อสู่ก็เป็นได้ เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่นำสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 2 รู้ข้อเท็จจริงว่าไม่มีความ ผิดอาญาเกิดขึ้น แล้วยังไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเช่นนี้จึงรับฟัง ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามคำฟ้องมิได้ ส่วนจำเลยที่ 3 ร่วมรู้เห็นกับจำเลยที่ 1 ในวัน เจรจาเลิกสัญญากับโจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 3 ย่อมต้องทราบแล้วว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ กระทำผิดฐานฉ้อโกงและยกยกอภทรัพย์ จำเลยที่ 3 ยังกลับมาให้การเป็นพยานด้วย ข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 1 อีก การกระทำ ของจำเลยที่ 3 จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่พิพากษา ลงโทษจำเลยที่ 2 ด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อนึ่งที่จำเลยที่ 3 ฎีกา ขอให้ศาลฎีกาการอการลงโทษแก่จำเลยที่ 3 ด้วยนั้น เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรที่จะรอการลงโทษให้จำเลยที่ 3

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ